

건강보험심사평가원 상임감사

기관주의 요구

제 목 시범사업 세부운영지침 관리 부적정

관 계 부 서 포괄수가실

내 용

1. 업무개요

신포괄지불제도 시범사업은 「보건의료기본법」 제44조에 따라 실시하고, 세부 사항은 「신포괄지불제도 시범사업 지침」에 수록하여 관리하고 있다.

이에 포괄수가실은 2022년 「신포괄지불제도 시범사업 지침」이 개정됨에 따라 전액비포괄 항목으로 전환되는 항목에 대해, 행위별수가제와 동일한 급여기준을 적용하여 지불제도별 일관성 있는 심사가 가능하도록 ‘치료연속성 보장’¹⁾을 위한 업무를 수행하였다.

2. 관계규정(판단기준)

건강보험심사평가원 「제규정관리규정」 제12조에 따라 ‘지침’이란 각 부서 간 사무의 통일 또는 권한범위 등 업무수행의 기준을 제시하기 위해 구속력을 갖는 규범을 일컫고 있으며 동 규정 제4조에 따르면 건강보험심사평가원의 업무 중 그 처리에 관하여 기준·절차 등 규범화가 필요한 사항에 대해 제규정으로 정하고 원칙적으로 조문의 형식을 취하도록 하고 있다.

또한 동 규정 제5조에 따라 제규정의 제정·개정 및 폐지는 「제규정관리

1) 개정된 2022년 「신포괄지불제도 시범사업 지침」 부칙 제2조에 따르면 제1장제1절다.에서 정한 전액 비포괄 약제를 '22년 지침 시행 전 처방 투여하고 있는 경우, 의학적으로 치료연속성이 인정되는 범위 안에서 기존에 적용받고 있던 본인부담률을 적용 할 수 있도록 치료연속성 관련 조항을 신설함

규정」이 정하는 절차에 따라 원장이 행하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 포괄수가실은 2022년 「신포괄지불제도 시범사업 지침」이 개정된 이 후, 치료연속성이 요구되는 환자의 업무처리 세부사항에 대해 [별표1]과 같이 세부 운영지침(이하 ‘내부운영지침’이라 한다)을 마련하고 상위기관에 보고 및 요양기관 업무포털을 통해 요양기관에 안내·개제하였음에도 불구하고 이를 내부결과 보고로만²⁾ 명시·운영하였으며 「제규정관리규정」에 따른 운영규정 지침 제정을 위한 절차를 누락한 것으로 확인하였다.

특히 ‘내부운영지침’의 구성과 나열은 「제규정관리규정」 제3장에 따른 제규정 형식을 따르고 그 표현방법 또한 동 규정 제4장을 차용함에 따라 전반적인 제규정·지침의 형식을 인용하였음에도 제32조2에 따른 제규정의 사전예고 및 제33조의 제규정 주관부서장의 심사를 누락하고, 제35조2항에 따른 제규정 확정을 위한 원장 결재 사항을 소관부서장의 결재로 확정하는 등 「제규정관리규정」에 따른 업무절차를 준수하지 않았다.

그 결과 운영지침으로서 전반적인 효력 및 책임소재 관련 이견이 분분할 가능성을 배재할 수 없고, 내부결과 보고만으로 운영지침을 체계적으로 관리하거나 운영하는데 어려움이 발생할 우려가 있다.

관계부서 의견 치료연속성 보장범위 사전신청은 대상 환자 중 일부 동일약제의 요법변경이 필요한 환자를 대상으로 검토하며 현재는 기존 명단에서 종료신청만 받고 있음에 따라 관련사항 고려가 필요하다는 의견을 제시하였다.

2) 신포괄수가제 치료연속성 보장범위 해당여부 사전신청 결과에 대한 권리구제 운영보고 (2022. 6. 29.)

조치할 사항 보험수가상임이사는 향후 업무내실화를 위해 시범사업 세부운영
방안에 대해 규정·지침화 하는 경우 내부결과보고로서만 명시하여 운영하지
않도록 해당 업무를 철저히 하여 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 체계적으로
업무를 운영·관리하시기 바랍니다.(기관주의)

[별표 1]

신포괄수가제 치료연속성 보장범위 해당여부 사전신청 결과에 대한 권리구제 운영보고

내부운영지침

신포괄수가제 치료연속성 보장범위 해당여부 사전신청 등에 대한 방법 및 절차

제1조(목적) 신포괄지불제도 시범사업 지침(2022년 개정)의 치료연속성 보장 관련 사전신청 등의 방법 및 절차에 대한 업무처리 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

〈 2022년 「신포괄지불제도 시범사업 지침」 개정 〉

- 전액비포괄 항목은 행위별수가제와 동일한 급여기준(본인부담률 포함) 적용토록 개정
- 다만, 기존약제 투여환자에 대하여는 경과조치를 적용하여 치료 연속성이 인정되는 범위(동일약제동일요법 내에서 기존의 본인부담률을 계속 적용(치료연속성 보장)받을 수 있도록 조치

제2조(치료연속성보장범위 해당여부 사전신청) ① 치료연속성보장범위 사전신청은 환자를 진료하고 있는 요양기관에서 하여야한다.

- ② 요양기관은 치료연속성 보장을 받고 있는 환자가 치료 과정상 요법 변경이 필요한 경우 사전신청서(붙임1 서식)와 투약이력 등 경과기록을 포함한 진료기록부, 의사 소견서, 반응평가 등 검토에 필요한 자료를 첨부하여 치료연속성 보장범위 해당여부 사전신청을 건강보험심사평가원(이하 “심사평가원”이라 한다)으로 신청하여야 한다.
- ③ 사전신청서 등 필요한 서류는 방문, 우편, 정보통신망(업무포털)등으로 제출할 수 있다.
- ④ 심사평가원은 사전신청서가 접수되는 즉시 해당 요양기관에 문서로 접수 안내를 하여야 한다.

제3조(치료연속성보장범위 해당여부 사전신청 처리 등) ① 심사평가원은 사전신청 처리를 위해 다음 각 호의 기간을 정하여 진료기록부 등 사전신청 처리를 위하여 필요한 자료를 요양기관에 보완 요청을 할 수 있다.

- 1. 1차 자료요청: 접수안내 통보일로부터 10일(토요일, 공휴일 제외) 이내
- 2. 2차 자료요청: 제1호에도 불구하고 기간 안에 제출되지 아니한 경우, 1차 자료 요청 기간 종료일로부터 7일(토요일, 공휴일 제외) 이내
- ② 심사평가원은 사전신청 내역의 전문의학적 검토가 필요한 경우 심사평가원에 설치된 진료심사평가위원회 해당분야 전문심사위원의 심의(자문)을 받아 공정하고 타당하게 처리하여야 한다.
- ③ 심사평가원은 정당한 사유가 없는 한 사전신청 접수일로부터 15일 이내에 결과를

해당 요양기관에 문서로 통보하여야 한다. 다만, 처리기간에는 신청내용 보완·보정, 보완자료 요청, 진료심사평가위원회 자문 등에 소요되는 기간은 산입하지 아니한다.

- ④ 심사평가원은 접수일로부터 15일을 경과하여 처리가 지연되는 경우에는 사유 및 처리 상황 등을 문서로 요양기관에 안내하여야 한다.

제4조(치료연속성보장범위 사전신청에 대한 심사평가원의 검토 결과에 대한 이의신청)

- ① 심사평가원의 치료연속성보장범위 사전신청 검토 결과에 이의가 있는 요양기관(또는 환자)은 「국민건강보험법」 제87조제2항(「의료급여법」 30조제2항)에 따라 심사평가원에 이의신청할 수 있다.
- ② 사전신청 결과에 이의가 있는 요양기관은 사전신청 결과 통보가 있음을 안 날부터 90일 이내에 이의신청서(별지 제3호서식)와 관련 자료를 첨부하여 문서로 이의신청을 하여야 하며, 통보가 있는 날부터 180일이 지나면 제기하지 못한다. 다만, 정당한 사유로 그 기간에 이의신청을 할 수 없었음을 소명한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 사전신청 결과에 이의가 있는 환자는 해당 사실을 안 날부터 90일 이내에 이의신청서(별지 제4호서식)와 관련 자료를 첨부하여 문서로 이의신청 하여야 하며, 요양기관이 환자에게 해당사실을 통보한 날부터 180일이 지나면 제기하지 못한다. 다만, 정당한 사유로 그 기간에 이의신청을 할 수 없었음을 소명한 경우에는 그러하지 아니하다.

※ 이의신청기간은 「국민건강보험법」 제87조제3항 준용

제5조(치료연속성보장범위 사전신청 결과에 대한 이의신청 처리) ① 심사평가원은 이의신청이 접수되는 즉시 이의신청 당사자(요양기관 또는 환자)에게 문서로 접수 안내를 하여야 한다.

- ② 심사평가원은 이의신청 처리를 위해 다음 각 호의 기간을 정하여 진료기록부 등 필요한 자료를 이의신청자(요양기관 또는 환자)에 보완 요청을 할 수 있다. 다만 환자가 이의신청한 경우에는 해당요양기관에 이의신청 사실을 문서로 통보하고 이의신청 처리에 필요한 자료를 보완 요청할 수 있다.
1. 1차 자료요청: 접수안내 통보일로부터 10일(토요일, 공휴일 제외) 이내
 2. 2차 자료요청: 제1호에도 불구하고 기간 안에 제출되지 아니한 경우, 1차 자료 요청 기간 종료일로부터 7일(토요일, 공휴일 제외) 이내
- ③ 심사평가원은 이의신청 내역의 전문의학적 검토가 필요한 경우 심사평가원에 설치된 진료심사평가위원회 해당분야 전문심사위원의 심의(자문)을 받아 공정하고 타당

하게 처리하여야 한다.

- ④ 심사평가원은 이의신청을 받은 날부터 60일 이내에 처리결과를 문서로 통보 하여야 한다. 다만, 부득이한 사정이 있는 경우에는 30일의 범위 안에서 그 기간을 연장할 수 있으며, 기간을 연장하려면 만료되기 7일전까지 이의신청을 한 자에게 그 사실을 알려야 한다.
- ⑤ 4항에 따른 처리기간에는 신청내용 보완·보정, 보완자료 요청, 진료심사평가위원회 자문 등에 소요되는 기간은 산입하지 아니한다.

제6조(치료연속성보장범위 이의신청 결과에 대한 심판청구) ① 심사평가원의 치료 연속성 보장 범위 이의신청 결과통보에 불복하는 자(요양기관 또는 환자)는 「국민건강보험법」 제88조(「의료급여법」 제30조2)에 의거 심판청구 할 수 있다.

- ② 제1항에 따라 심판청구하려는 요양기관 또는 환자는 심판청구서(별지 제6호 서식)를 건강보험분쟁조정위원회 또는 심사평가원에 제출하여야 한다.
- ③ 심판청구는 이의신청 처분이 있음을 안 날(이의신청 결정서를 받은 날)부터 90일 이내에 문서로 하여야 하며, 이의신청 처분이 있는 날부터 180일이 지나면 제기 하지 못한다. 다만, 정당한 사유로 그 기간에 심판청구 할 수 없음을 소명한 때에는 그러하지 아니한다.
- ④ 심판청구의 절차·방법 등에 대한 필요한 사항은 「국민건강보험법」 (「의료급여법」) 의 규정을 따른다.

[부칙]

이 규정은 2022년 6월 30일부터 시행한다.

다만, 이 운영지침 시행 전 치료연속성 보장범위 해당여부 사전신청 결과통보에 대해 이의신청하는 경우에는 제4조의 이의신청기간 내 신청한 것으로 적용 한다

[치료연속성 보장범위 사전신청 등 업무처리 흐름도]

구 분	주요 내용
사전신청 접 수 (심평원)	● 치료연속성보장여부 사전신청서 접수 : 방문, 우편, 정보통신망(업무포털) 등 ● 신청서 보완·보정 또는 보완자료요청(진료기록부 등) - 1차: 10일, 2차: 7일
확인 · 검토 처리 (심평원)	● 신청내용 확인 · 분석 ● 진료심사평가위원회 자문 및 치료연속성보장여부 검토 ● 검토결과 통보 (해당, 미해당) ● 처리기간 : 접수일로부터 15일 이내 * 신청내용 보완·보정, 자료 요청 진료심사평가위원회 자문 등에 소요되는 기간은 처리기간에 산입하지 아니함.
이의신청	● <신청> 사전신청 결과통보에 이의가 있는 요양기관(또는 환자) ● <이의신청기간> 요양기관 : 결과 통보가 있음을 안 날부터 90일 이내 환 자 : 해당 사실을 안 날부터 90일 이내 * 결과통보가 있는 날(환자는 요양기관이 환자에게 해당사실을 통보한 날)부터 180일이 경과하면 제기하지 못함. 다만, 정당한 사유로 그 기간 내 이의 신청 할 수 없음을 소명한 때에는 그러하지 아니함 ● <서식> 이의신청서 '붙임3,4' 참조 ● <접수 · 처리> 심평원 (포괄수가실 포괄수가심사부) ● <처리기간> 이의신청을 받은 날부터 60일 이내, 30일 범위 내 기간연장 가능 * 신청내용 보완·보정, 자료 요청 진료심사평가위원회 자문 등에 소요되는 기간은 처리기간에 산입하지 아니함.
심판청구 (행정심판)	● <신청> 사전신청 이의신청 결과에 불복하는 재(요양기관 또는 환자) ● <제기기간> 이의신청 처분이 있음을 안 날 (이의신청 결정서를 받은 날)부터 90일 이내 * 이의신청 처분이 있는 날부터 180일이 지나면 제기하지 못한다. 다만, 정당한 사유로 그 기간에 심판청구 할 수 없음을 소명한 때에는 그러하지 아니함. ● <서식> 심판청구서'붙임6' 참조 ● <접수처> 건강보험분쟁조정위원회 또는 심 평원(포괄수가실 포괄수가심사부) ● <처리> 건강보험분쟁조정위원회

[별지 제1호서식] 치료연속성 보장범위 해당여부 사전신청서

사 전 신 청 서					
대 상 환 자	요양기관명				요양기관기호
	성 명		나이		주민번호
암종					
기 투 여 요 법	약품코드 · 약제명				
	요법코드				
	투여요법				
	용법 용량				
	투여기간				
변 경 요 법	약품코드 · 약제명				
	요법코드				
	투여요법				
	용법용량				
반응평가 및 관련 소명자료 의사소견					
신청일 2022. . . 신청기관: *작성자(직위): 병원장 (서명 또는 날인) 연락처:					

- 주 1. 요법(해당 약제) 변경, 투여하기 전에 신청하여야 함
2. 치료연속성 여부에 대한 입증자료(항암제 투약이력 등 경과기록 포함한 진료기록부, 의사 소견서, 반응평가 관련자료 등)를 제출해야 함

[별지 제2호서식] 사전신청 결과 통보서

사전신청 결과 통보서				
요양기관명				요양기호
성명		나이(성별)		주민등록번호
진단명(상병코드)				보험구분 건강보험, 의료급여
신청 일자	년 월 일			
신청 내용				
검토 결과*				
통 보 일 2022. . . 건 강 보 험 심 사 평 가 원				

* 신포괄지불제도 시범사업 지침 및 진료심사평가위원회(위원) 심의(자문) 결정사항 등에 근거함

사전신청 결과에 대한 이의신청서				
요양기관명			요양기호	
수진자 성명		나이(성별)	주민등록번호	
진단명(상병코드)			보험구분	건강보험, 의료급여
사전신청결과 통보일				
이의신청 사유(내용)				
의사소견서 등				
제출 자료				
신청일자 2022. . . 신청기관: 병원장 (서명 또는 날인) *작성자(직위): 연락처:				

2. 입증자료 첨부

[별지 제4호서식] 사전신청 결과에 대한 이의신청(환자용)

사전신청 결과에 대한 이의신청서					
환자명		나이(성별)		주민등록번호	
진단명				보험구분	건강보험, 의료급여
진료받은 기관명				요양기호	
사전신청 결과를 안 날					
이의신청 사유(내용)					
제출자료					
신청일자 2022. . . 신청인(환자): (서명 또는 날인) 연락처(HP): 결과통보 등 수령지(주소)					

주 1. 사전신청 결과를 안 날부터 90일 이내 신청하여야 함

2. 입증자료 첨부

[별지 제5호서식]이의신청 결정서

이의신청 결정서				
요양기관명			요양기호	
성명		나이(성별)		주민등록번호
진단명(상병코드)			보험구분	건강보험, 의료급여
신청 일자	년 월 일			
이의신청 내용(사유)				
이의신청 처리결과*				
결 정 통 보 일 2022. . . 건 강 보 험 심 사 평 가 원				

* 신포괄지불제도 시범사업 지침 및 진료심사평가위원회(위원) 심의(자문) 결정사항 등에 근거함

[별지 제6호서식] 행정심판 청구서

행정심판 (☐ 건강보험 ☐ 의료급여) 청구서

접수번호		접수일	
청구인 (처분을 받은 자)	성명		
	주소		
	주민등록번호(외국인등록번호, 법인등록번호, 요양기호)		
	전화번호		
[] 대표자	성명		
[] 관리인	주소		
[] 선정대표자	주민등록번호(외국인등록번호)		
[] 대리인	전화번호		
피청구인 (처분을 한 자)	☐ 국민건강보험공단 (본부, 지역본부, 지사)	☐ 건강보험심사평가원 (본원, 지원)	
처분 내용 또는 부작위 내용			
처분이 있음을 안 날 (이의신청 결정서를 받은 날)	년 월 일		
심판청구 취지 및 청구 이유	(세부 사항은 별지로 작성 가능)		
처분청의 불복절차 고지 유무	☐ 유 ☐ 무		
처분청의 불복절차 고지내용			
증거 서류			

「국민건강보험법」 제88조 및 「의료급여법」 제30조의2에 따라 위와 같이 행정심판을 청구합니다.

년 월 일

청구인 (서명 또는 인)

건강보험분쟁조정위원회 귀중

첨부서류	1. 대표자, 관리인, 선정대표자 또는 대리인의 자격을 소명하는 서류(대표자, 관리인, 선정대표자 또는 대리인을 선임하는 경우에만 제출합니다.) 2. 주장을 뒷받침하는 증거서류나 증거물	수수료 없음
------	--	-----------

처리 절차

